Clasificación Arancelaria de las Mercancías

Unidad V

Celengy Arias

12/12/2012

Unidad 5: Clasificación Arancelaria de las Mercancías

5.1 Importancia de la Identificación de mercancías.

Es la etapa más importante del proceso de clasificación arancelaria de los bienes de comercio, la importancia que reviste la identificación de las mercancías es la clasificación arancelaria que nos permite determinar los diferentes derechos arancelarios aplicables en los diferentes países con los que se mantienen intercambios comerciales.

La identificación de las mercancías se conoce en el país como verificación y en la mayoría de los países se le denomina reconocimiento.

Este es el paso más importante del proceso. Se requiere que el producto sea identificado plenamente, para poder asignarle la subpartida arancelaria única que le corresponde. Nunca se arriesgue a asignar una subpartida a un producto si todavía tiene dudas sobre su identificación.

Las mercancías objeto de comercio generalmente se designan por sus nombres comerciales, pero para describirlas ante las autoridades que regulan el comercio exterior, es necesario ampliar esa denominación, utilizando también el nombre genérico y otros datos que permitan establecer la individualización del producto.

Hay 2 formas de establecer la identificación de la mercancía: Documentalmente y por Reconocimiento.

La identificación documental. Requiere el aporte de literatura técnica, catalogo o folletos para aparatos, maquinas y equipos. También se puede buscar por Internet, ya que casi todas las grandes compañías del mundo tienen su propia página en la red.

Para productos químicos, textiles, papeles, productos de siderurgia, se requiere el suministro de análisis químico de composición y literatura técnica sobre características y uso.

Es importante determinar el uso a que está destinado el producto porque proporciona una guía clave para su ubicación dentro de los capítulos del

arancel , que están ordenados ascendentemente desde materias primas a productos de alta elaboración.

La identificación por Reconocimiento. Se presenta en 2 formas: reconocimiento directo por parte del clasificador o reconocimiento indirecto, mediante el reporte elaborado por el auxiliar que practique la diligencia.

5.2 Sistemas de Clasificación de mercancías.

La mayor parte de las dificultades para la aplicación de la nomenclatura consiste en cuestiones de clasificacion. La partida o subpartida apropiada para cada producto se debe determinar conforme a los informes de orden tecnologicos disponibles y a los textos apropiados de subpartidas, partidas y notas legales (seccion, capitulo, subcapitulo, y en caso de subpartida).

La clasificacion es un metodo logico por el cual de acuerdo a deterrminados principios el universo de mercancías se divide en clase o categorias y estas a su vez en clase homogeneas o mas detalladas, en conclusion podemos decir que clasificar es encontrar la exacta posicion arancelaria que le corresponde a una mercancia o clase de mercancias.

En lenguaje arancelario o estadistico, las mercancias se dividen en clases o categorias y estas a su vez en subclases o categorias homogeneas o mas detallada.

La clasificacion arancelaria se fundamenta en la correcta identificación de las mercancias, a traves del uso de los conocimientos merceológicos, como son la composición, utilización final, grado de obtención,procesos de elaboracion, etc.

Se debe de tener un perfecto conocimiento del sistema autilizar, el sistema de nomenclatura no debe dar gran margen en la interpretacion o discusion en razon de su concepcion o de su imprecisión, de su gran complejidad o por cualquier otro motivo. Una nomenclatura con esas características no se presta, por consiguiente, a la aplicación incontestada de los impuestos de importación ni a las negociaciones comerciales, impidiendo la consolidación de derechos y otras concesiones que puedan ser otorgadas en el transcurso de tales negociaciones. Además, cualquier inseguridad en materia de clasificación perjudica considerablemente al comercio internacional por la ausencia de datos

comparables de este tipo, que impide a los usuarios la posibilidad de hacer previsiones comerciales.

Existen numerosos principios o criterios que permiten la clasificacin de las mercancias para atender necesidades diferentes, cada uno de estos criterios pueden utilizarse separadamente, o en combinacion de unos con otros o todos a la vez.

5.3 Principales principios o criterios de clasificación de mercancías.

Ventajas y desventajas

1) Naturaleza de la mercancía
2) Origen de la mercancía
3) Características económicas
4) Composición o contenidos
5) Grado de preparación o de elaboración en el proceso de transformación.
6) Uso o utilización final

5.3.1 Clasificación de acuerdo con la naturaleza y origen de la materia.

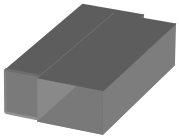
La clasificación arancelaria de los bienes de comercio de acuerdo a la naturaleza y origen de la mercancía, se fundamenta en los siguientes en los siguientes criterios.

Criterio de Origen: agrupa las mercancías según los 3 reinos de la naturaleza, origen animal (O.A), origen vegetal (O.V), origen mineral (O.M). A la vez, la Nomenclatura del S.A. agrupa sus XXI Secciones en dos grandes grupos:

COMPOSICION: De la Sección I a la Sección XV. Ejemplo capítulo 44 madera, capítulo 48 papeles y cartón, capítulo 70 vidrio, capítulo 69 cerámica.

5.3.2 Grado de elaboración: Cada Sección y capítulo agrupa las mercancías de lo simple a lo más complejo:

- Productos en bruto. (materia prima), Ej. Lingotes de hierro.



- Productos semi-elaborados (formas primarias), Ej. Láminas de hierro

- Productos Manufacturados (terminados), Ej. Utensilio de uso doméstico de hierro.

1- **Presentación en el mercado :** La presentación de la mercancía es un factor determinante para su correcta clasificación, las cuales se pueden presentar:

- a granel
- acondicionados para su venta al por menor (plenamente identificados: nombre comercial, composición, usos, aplicaciones, etc)
- dosificados (repartidos uniformemente para un fin determinado)
- surtidos (regulados por la R.G.C. 3 b)
- Mezclas, sustancias puras, etc.…

Surtidos

Acondicionados para su venta al por menor

Dosificados

-

Vidrio

5.3.3 Función a que se destina el producto.

- **FUNCION :** De la Sección XVI a la Sección XXI. Ejemplo capítulo 94 muebles, capítulo 95 juguetes, capítulo 91 relojería.

Muebles

Juguetes

5.4. Prácticas sobre la clasificación arancelaria de las mercancías.

Categorías o Zonas en que se divide la Nomenclatura

Según la materia constitutiva:

- 1) Sigue el orden natural de los reinos de la naturaleza:}

  Animal, vegetal y mineral
- 2) Atiende al grado de elaboración en forma progresiva.
- 3) Posiciones comprendidas en los primeros 83 capítulos.

  Excepciones en el Orden Lógico de la Nomenclatura
- Incrustaciones de las secciones III y IV
- SECCIÓN III: Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias, ceras de origen animal o vegetal.
- SECCION IV: productos de la industrias alimentarias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, tabacos y sucedáneos del tabaco elaborados.
- A media que aumenta el grado de elaboración de las mercancías va perdiendo importancia la materia constitutiva ante la función propia para la que ha sido concebido el artículo.
- Productos de alto grado de manufactura, sin tener en cuenta las materias que han intervenido en su elaboración.
- Dificultad de establecer cual es la materia constitutiva.
- La función es la que caracteriza el artículo.